1. INTRODUCCIÓN

- **Estructura productiva** de los años 60: sectores tradicionales intensivos en mano de obra, dependencia energética y tecnológica, muchas pymes
- **Entrada en la CEE (1986)**: reconversión industrial, Mercado Único, liberalización
- Sector secundario: **14,2 % del PIB**, **15,6 % del VAB**, **11,4 % del empleo** (SGEAPA del MINTUR, 2025)
- **Manufacturas de consumo**: textil y confección, calzado, EPIs, juguete y pequeño material eléctrico
- Comercio exterior 2025 (DATACOMEX): exportaciones **9,1 %** del total, importaciones **11,4 %**, déficit estructural

1.1. Legislación general del sector industrial

- Competencia normativa: **SG de Calidad y Seguridad Industrial** del MINTUR
- Base industrial
  - **Ley 21/1992**, de Industria
  - **Real Decreto 559/2010**, Registro Integrado Industrial
  - **Real Decreto 1072/2015**, Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial: **AENOR** normalización, **ENAC** acreditación
- Etiquetado y sustancias
  - **Real Decreto 1468/1988**, etiquetado de productos industriales sin norma específica: real, veraz, fácil de entender
  - Datos mínimos: denominación, composición, plazo de uso, contenido neto, lote, empresa, origen, alérgenos, potencia, tensión y consumo
  - Exportación a terceros países no conforme: identificada por si va al mercado interior
  - **Real Decreto 1406/1989**, limitaciones de sustancias (benceno, amianto, dimetilfumarato, pentaclorofenol, termómetros de mercurio desde 2009)
- Control en frontera
  - **Real Decreto 330/2008**: control de conformidad previo al despacho por el **SOIVRE**, a partir de riesgos detectados por RAPEX
  - **Orden PJC/161/2026**: lista de productos controlados (drones, puericultura, textil, calzado, juguetes, EPIs, pequeño material eléctrico, muebles y derivados de madera)
  - **Real Decreto 993/2022**: control de AEE, pilas y acumuladores de terceros países en RoHS y Registro Integrado Industrial
- Marco europeo
  - **Reglamento (CE) 765/2008**: acreditación y marcado CE (Nuevo Enfoque: EPIs, juguetes, pequeño material eléctrico). Vigilancia de mercado sustituida por el **Reglamento (UE) 2019/1020**, que refuerza a las AVM y los controles a terceros países
  - **Reglamento (UE) 2019/515**: reconocimiento mutuo
  - **Decisión 768/2008/CE**: base del Nuevo Marco Legislativo

- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)**: deroga la Directiva 2001/95/CE, aplicable desde el **13 de diciembre de 2024**, refuerza **Safety Gate** (sustituye a RAPEX) y mercados en línea. El **Real Decreto 1801/2003** queda sin efecto autónomo
- **REACH (CE) 1907/2006**: restricciones del Anexo XVII, crea la **ECHA**
- **Reglamento (UE) 2023/2411**: indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, aplicable desde 2025

2. SUBSECTOR DEL JUGUETE

2.1. Definición y ámbito de aplicación

- Marco en transición
  - **Directiva 2009/48/CE** (**Real Decreto 1205/2011**), vigente
  - **Reglamento (UE) 2025/2509**: la sustituirá, aplicable desde el **1 de agosto de 2030**
- Juguete: producto diseñado o previsto, exclusivamente o no, para jugar por **menores de 14 años**
- Tres elementos
  - **Exclusivamente o no**: doble función también cumple las exigencias de juguetes
  - **Fin de juego**: prevalece el uso esperado o previsible sobre la declaración del fabricante
  - **Menores de 14 años**: edad límite de protección
- Excluidos: decoración navideña, modelos a escala para adultos, equipamiento deportivo, rompecabezas grandes, fuegos artificiales, videojuegos

2.2. Indicadores para clasificar un producto como juguete

- Para zonas grises
- **Valor de juego**: el más importante
- Tamaño o talla (talla adulto no es juguete, complementario)
- Punto de venta
- Nivel de detalle de fabricación (alto, dirigido a adultos)
- Publicidad y menciones en el envase
- Operador que lo introduce (fabricante de juguetes)
- Valor del producto (suelen ser más baratos)

2.3. Análisis sectorial

- Pymes, **4.800** trabajadores directos y más de **20.000** indirectos (AEFJ)
- Concentración y deslocalización
- Producción en Comunidad Valenciana y Cataluña (**75 %**), Alicante y Grupo Famosa
- Déficit estructural de más de **1.500 M€** en 2025
- Exportaciones: UE (Francia, Italia, Portugal), México y EEUU
- Importaciones: **China**, Países Bajos, Alemania y Francia
- Estacionalidad: **70-80 %** del consumo en noviembre y diciembre
- Respuesta a Asia: alto valor añadido, diseño y valor pedagógico. Un **60 %** de juguetes nuevos cada año

- Tendencias: venta en línea, STEM, educación emocional, sostenibilidad, mercado silver, juguetes conectados
- **ICEX**: iniciativa **Toys from Spain** en mercados PASE

2.4. Normativa aplicable

- **Directiva 2009/48/CE** y **Real Decreto 1205/2011**: requisitos esenciales y marcado CE, rigen las inspecciones. CMR limitadas al níquel y límites para menores de 36 meses
- **Reglamento (UE) 2025/2509**: obligatorio el 1 de agosto de 2030, deroga la Directiva
  - Pasaporte Digital de Producto, prohibiciones químicas (alteradores endocrinos), ciberseguridad y privacidad
- **REACH**: máximo **0,1 %** de ftalatos en material plastificado susceptible de meterse en la boca
- **RGSP**: refuerza controles en línea
- **RDL 1/2007 (TRLGDCU)**: fabricantes e importadores responsables de la seguridad en toda la cadena

2.5. Normas armonizadas (inspección SOIVRE)

- **UNE-EN 71-1:2015+A1:2019**: propiedades mecánicas y físicas, norma fundamental (piezas, cordones, proyectiles con ventosa de **57 mm**, imanes)
- **UNE-EN 71-2:2021**: inflamabilidad, no inspeccionada por el SOIVRE
- **UNE-EN 71-3:2020+A1:2021**: migración de metales pesados
- **UNE-EN 62115:2021/A11:2021**: juguetes eléctricos
- **UNE-EN 60825-1:2015/A11:2021**: láser
- **UNE-EN 15649-3:2018**: artículos de recreo flotantes

2.6. Casos particulares de etiquetado y marcado

- **Peluches**: menores de 3 años, sin indicación de edad con riesgo explícito (rehús inmediato)
- **Proyectiles con ventosa**: longitud superior a **57 mm**
- **Imanes**: prohibidos en menores de 36 meses. En mayores, no pieza pequeña o flujo magnético inferior a **50 kg^2/mm^2**
- **Monopatines**: juguete solo si niño de menos de **20 kg**

2.7. Inspección en frontera (juguetes)

- Etiquetado obligatorio
  - Nombre o razón social y dirección postal y electrónica de fabricante e importador
  - Referencia del modelo trazable
  - Advertencias de seguridad (menores de 36 meses)
  - Instrucciones en castellano
  - **Marcado CE** visible, legible e indeleble

2.8. Ensayos de laboratorio en juguetes

- **Ftalatos**: 0,1 % (REACH), laboratorio de **Murcia** acreditado
- **Metales pesados**: UNE-EN 71-3
- **CMR**: Apéndice A del Anexo II de la Directiva 2009/48/CE

- **Propiedades mecánicas y físicas**: UNE-EN 71-1

3. SUBSECTOR DEL PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO (PME)

3.1. Descripción y productos controlados

- **Real Decreto 330/2008**: control centrado en productos sensibles para el consumidor doméstico
- Clasificación arancelaria no nítida: identificar destino y uso
- Riesgos: electrocución, incendio, sobrecalentamiento, fallo de aislamiento
- Bajo valor unitario, alta rotación, comercio electrónico
- Productos controlados
  - Interruptores, seccionadores y conmutadores de uso doméstico
  - Portalámparas Edison
  - Clavijas y tomas de corriente (consumidor final)
  - Adaptadores
  - Regletas de conexión
  - Cables prolongadores y enrollables (hasta **1.000 V**)
  - Guirnaldas de árboles de Navidad

3.2. Análisis sectorial

- Europa líder mundial, seguida de EEUU y Japón. En la UE: Alemania, Francia e Italia
- Producción nacional: Cataluña, País Vasco y Aragón. Asociación **AFME**
- Más volumen que facturación por la competencia asiática en precio
- Exportaciones: UE (Francia, Alemania, Italia) y Latinoamérica
- Importaciones de **China**: déficit estructural y dependencia de cadenas asiáticas
- Demanda: transición energética (recarga de vehículos eléctricos, fotovoltaica, eólica, smart grids, domótica)
- Comercio electrónico: pequeños envíos de terceros países

3.3. Normativa aplicable

- **Real Decreto 187/2016 (Baja Tensión)**: transpone la LVD 2014/35/UE, marcado CE de seguridad. Excluye bases, clavijas y adaptadores
- **Directiva 2011/65/UE (RoHS)** (**Real Decreto 219/2013**): plomo 0,1 %, mercurio 0,1 %, cadmio 0,01 %. Marcado CE solo de sustancias
- **Real Decreto 993/2022**: control SOIVRE de RoHS y Registro Integrado Industrial
- **Real Decreto 27/2021**: SOIVRE como autoridad de control de AEE y pilas y acumuladores antes de la importación
- **Real Decreto 842/2002 (REBT)**: instalaciones de baja tensión
- **Real Decreto 110/2015 (RAEE)**: transpone la Directiva 2012/19/UE, recogida, tratamiento y reciclaje
- **RGSP**: obligaciones de mercados en línea
- **Reglamento (UE) 2024/1781 (ESPR)**: diseño ecológico, requisitos por actos delegados

3.4. Normas armonizadas (inspección SOIVRE)

- **UNE-EN 60598-1:2015/A1:2018**: luminarias
- **UNE-EN 60238:2006/A2:2011**: portalámparas Edison
- **UNE-EN 60998**: dispositivos de conexión y regletas
- **UNE-EN 61058**: interruptores
- **UNE 20315:2017** (partes 1-1 y 1-2): bases, clavijas y adaptadores
  - Sin marcado CE de seguridad. Conformidad con la norma más RGSP
  - Su marcado CE deriva solo de RoHS

3.5. Inspección en frontera

- Control preventivo, documental y físico
- Se verifica: correspondencia con la documentación, fabricante o importador, trazabilidad del modelo, marcado y etiquetado, documentación técnica
- **Dos marcados CE** distintos
  - **Baja Tensión**: seguridad eléctrica
  - **RoHS**: solo sustancias, todos los AEE
- **Productos sujetos a la Directiva de Baja Tensión**
  - Prolongadores, enrollacables, interruptores, regletas, portalámparas y guirnaldas
  - CE ampara seguridad (Real Decreto 187/2016) y RoHS
  - Exigible: Declaración UE de Conformidad e informe de laboratorio acreditado con la norma armonizada
- **Productos excluidos**
  - Bases, clavijas y adaptadores, sin CE de seguridad
  - Seguridad por UNE 20315:2017 y RGSP
  - Verificar que su CE no se presente como seguridad eléctrica
- **Control RAEE en la importación**
  - Real Decreto 110/2015, responsabilidad ampliada del productor
  - Inscripción en el **RII** con número RAEE
  - Símbolo de contenedor tachado
  - Sin marcado CE: obligación medioambiental y registral, con declaraciones trimestrales

3.6. Ensayos de laboratorio

- Verifican seguridad durante la vida útil
- Dimensiones, líneas de fuga y distancias de aislamiento
- Cables: doblado, longitud y sección
- Puesta a tierra
- Resistencia al calor
- Resistencia mecánica: compresión, tracción, choque a baja temperatura y caída

4. CONCLUSIÓN

- Juguetes y pequeño material eléctrico: seguridad del usuario, controles específicos en frontera

- **SOIVRE**: barrera de protección con revisión documental, inspección física y ensayos
- **Orden PJC/161/2026**: amplía el control (puericultura, ropa infantil, gafas de sol, drones recreativos, encendedores)
- Modelo basado en prevención del riesgo y vigilancia eficaz, con papel reforzado por la expansión del comercio electrónico